



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. **התובעים:** ציטרין צבי נח ז"ל - נמחק (החלטה מיום 31.1.2022)
2. יואב ציטרין
3. אהרון ציטרין
4. דינה ציטרין
- באמצעות ב"כ: עו"ד שי צימרינג
יגאל אלון 120 תל אביב
טל': 077-3406506 פקס: 03-6179009

נגד

1. **הנתבעים:** דולר נכסים בע"מ
- באמצעות ב"כ: עו"ד אבי ריבקין
השקמה 1, סביון
טל': 0544727444 פקס: 037484387
2. רוזנטל יהודית
3. עמרי הנרי אהרון
4. ליכטר רבקה
5. אביבי תומר
6. מנור יצחק
7. מנור זהבה
8. ביטון רפאל סלומון
9. דבוש יצחק
10. קוה דביר
- באמצעות ב"כ: עו"ד קנת דורון
בר כוכבא, 23, בני ברק 5126002
טל': 037512121 פקס: 037512233



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. סטומסקי (בוסטון) בנימין
ע"י מורשה מטעמו עו"ד רביד סימון
גלגלי המזלות 11 הוד השרון
טל': 052-4522882 פקס: 09-7423542

12. נחום יעקב
באמצעות ב"כ: עו"ד קנת דורון
בר כוכבא, 23, בני ברק 5126002
טל': 037512121 פקס: 037512233

פסק דין

1. תביעה שהגיש בעלים של דירה בבית משותף נגד בעלים של דירות אחרות בבית המשותף, הן לשיפוי בסך של 125,197 ש"ח, בגין עלות עבודות שביצע לטענתו לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית משותף; הן לתשלום פיצויים בסך של 15,210 ש"ח, בגין נזק ממון בשל הפסד דמי שכירות במהלך ביצוע העבודות; הן לסעד הצהרתי המורה העדר חבות התובע לשאת בהוצאות הדרושות לתיקון נזקים וליקויים שגרמו מי מבעלי הדירות בבית המשותף לרכוש המשותף ובהוצאות הדרושות להשבחת הדירות בבית המשותף, בגדרי עבודות שיפוץ הרכוש המשותף.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בוגרשוב 72 בתל אביב, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 22 בגוש 6911 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות וכולל 12 דירות.
3. צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ניתן ביום 30.6.1977.
4. בשנת 2015 רכש התובע 1, צבי נח ציטרין ז"ל (להלן - "התובע 1"), 74% מזכויות הבעלות בדירה המצויה בקומת הקרקע ובקומת המרתף בבית המשותף, המשמשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חנות ומחסן, ששטחה הכולל עומד על 307 מ"ר (להלן - "הנכס"). הנתבעת 1, חברת דולר נכסים בע"מ (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של יתרת הזכויות בנכס (26%). התובע 1 והנתבעת 1 חילקו ביניהם פיסית החזקה בנכס, כך שבמועד הגשת התביעה החזיק התובע 1 בשטח של 202 מ"ר בנכס, והנתבעת 1 החזיקה בשטח של 105 מ"ר.

5. בחודש ינואר 2022, לאחר הגשת התביעה, נפטר התובע 1. התובעים 2-4, אהרון ציטרין, יואב ציטרין ודינה ציטרין (להלן - "התובעים"), ילדי המנוח ויורשיו, באו בעלי דין בתביעה דנן חלף התובע 1.

6. הנתבעים 2-12 הם בעלים, בנפרד, של יתר הדירות בבית המשותף (להלן - "הנתבעים 2-12").

7. כנטען בכתב התביעה, בחודש ספטמבר 2014 קיבלו בעלי הדירות בבית המשותף מכתב מטעם עיריית תל אביב יפו לפיו עליהם לבצע שיפוץ לבניין, משנמצא כי "חזית הבניין במצב שאינו תקין, מוזנחת מאד, בעלת מראה שאינו נאה ופוגעת בחזות העיר". בעקבות כך, בחודש ספטמבר 2015 הגישה חברת דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ, אשר שימשה נציגות הבית המשותף, בקשה לרישיון שיפוץ שייעשה באמצעות חברת עזרה וביצרון. רישיון לשיפוץ הבית המשותף ניתן בחודש אוקטובר 2015. עם זאת, השיפוץ לא יצא לפועל בשל ניסיונות כושלים לגייס מבעלי הדירות בבית המשותף הכספים הדרושים לכך. עוד כנטען, ביני וביני, "נאלץ התובע לבצע תיקונים רבים בנכס שבבעלותו וברכוש המשותף". בשלהי חודש ינואר 2017 ובמשך כחודש ימים, "נאלץ" התובע לבצע על חשבונו עבודות לתיקון ליקויים ונזקים במרתף שבבעלותו וברכוש המשותף בבית המשותף, "לאחר שהמרתף שבבעלותו נפגע קשות, לאור ביצוע פעולות בלתי חוקיות של דיירי הבניין או מי מטעם, כגון התחברות פיראטית לתשתיות המים, הביוב, החשמל והתקשורת של הבניין". בתוך כך, כנטען, לא ניתן היה לעשות שימוש כלשהו במרתף, אשר סבל מנזקי רטיבות רבים, לרבות בשל הצפה, חסימה והשחתה של "דרכי הגישה אל המרתף", בבחינת סכנת חיים ממשית ומפגע תברואתי, כך לשון כתב התביעה. עוד כנטען, התובע 1 ביצע חלק מהעבודות כפי שנדרשו על ידי עיריית תל אביב יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף. חרף פניות התובע 1 לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות בבית המשותף בעניין הליקויים בתשתיות הבית "כתוצאה מפעולות ונדליסטיות", לא התקבל מענה וממילא שיתוף פעולה מצדם לתיקון הליקויים. לפיכך, עתר התובע להורות חיוב הנתבעים לשפוטו בסך של 125,197 ש"ח, בגין עלות העבודות שביצע לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, ובתשלום פיצויים בגין נזק ממון שעניינו הפסד דמי שכירות במהלך ביצוע העבודות בסך של 15,210 ש"ח, וכן עתר התובע למתן סעד הצהרתי לפיו הוא אינו מחויב לשלם, במסגרת השיפוץ הנדרש על ידי עיריית תל אביב יפו, "סכומי כסף רבים אשר מקורם בתיקון מערכות הבניין לאור התחברויות פיראטיות לתשתיות הבניין ועלות השיפוץ אשר תשביח את דירותיהם של בעלי הזכויות בבניין".

8. בהחלטה מיום 2.6.2021, אשר ניתנה בבקשת התובע 1 למתן פסק דין בהעדר הגנה, הוריתי לתובע להבהיר הסכום הנטען לשיפוי בגין תיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, משהמפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך להכריע בסעד כספי לשיפוי ולתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לדירה בבית משותף ולבעליה.

9. בתגובה, טען התובע 1 כי כנטען בסעיף 21 לכתב התביעה הוא שילם מכיסו סך של 125,197 ש"ח עבור תיקון ליקויים ברכוש המשותף, ללמד כי הסעד הכספי לשיפוי הוא ביחס לרכוש המשותף בלבד.

10. בהחלטה מיום 13.6.2021 הוריתי מחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים בסך של 15,210 ש"ח, בגין נזק ממון שעניינו הפסד דמי שכירות, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)). עוד הוריתי בהחלטה, כי בהתייחס לסעד הכספי לשיפוי התובע 1 בגין עלות עבודות שביצע לטענתו לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, ינמק התובע מדוע לא יתוקן כתב התביעה כך שנציגות הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף תהא בעלת דין חלף הנתבעים, בעלי הדירות האחרות בבית המשותף, כנדרש על פי דין.

11. בתגובה, טען התובע 1 כי התיקונים שנאלץ לבצע ברכוש המשותף נגרמו בשל ביצוע פעולות בלתי חוקיות של יתר בעלי הזכויות בבית המשותף, אשר גרמו לנזקים ברכוש המשותף ובדירה שבבעלות התובע. בתוך כך, כנטען, ככל שתוגש התביעה נגד נציגות הבית המשותף יידרש התובע לשאת ב-1/4 מעלות תיקון הנזקים שנגרמו לרכוש המשותף, לנוכח חלקו ברכוש המשותף בבית המשותף. בנוסף, כנטען, אין בבית המשותף נציגות פעילה עת ניהול הבית המשותף נעשה על ידי חברת ניהול חיצונית אשר בעלי הדירות בבית המשותף משלמים לה חלקם בהוצאות שוטפות בלבד להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף. בנסיבות אלה, מתן פסק דין נגד נציגות הבית המשותף יותיר התובע 1 ללא יכולת להיפרע נזקיו, כך לשון התגובה.

12. ביני וביני, פעל התובע 1 באמצעות בא כוחו להמצאת כתב התביעה לנתבעים.

13. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 10-2 ו-12 עתרו הנתבעים לדחיית התביעה. כנטען, התובע 1 אינו עומד בתנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה אשר אך בעטיים זכאי בעל דירה בבית משותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף. בכלל זאת, התובע 1 לא הקדים פניה לנציגות הבית המשותף, וממילא לא בא סירובה לתקן ליקויים ברכוש המשותף. נהפוך הוא, אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף שהתקיימה קודם לביצוע העבודות על ידי התובע 1, החליטה לבצע עבודות שיפוץ ברכוש המשותף, אשר לא יצאו לפועל בשל התנגדות התובע לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה. בנוסף, לא היתה כל דחיפות במועד ביצוע העבודות ביוזמת התובע 1 ברכוש המשותף, שכן אף לשיטתו הוא פנה בעניין לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות במשך כשנה קודם לביצוען. מכל מקום, לא היתה כל דחיפות ונחיצות, המאיינת פניה למפקח על רישום מקרקעין כנדרש. בנוסף, הכחישו הנתבעים טענות התובע לפיהן אי ביצוע העבודות ברכוש המשותף היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולת התובע 1 לעשות שימוש בנכס שבבעלותו, וכי התובע תיקן הליקוי בצורה נאותה ובעלות סבירה, בשים לב כי העבודות בוצעו באמצעות חברה קבלנית שבבעלות התובע, כך שבפועל שילם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובע לעצמו. עוד כנטען, לכתחילה, ביצע התובע 1 העבודות על מנת להפוך הנכס שבבעלותו, אשר היה מפוצל לשני נכסים בניגוד לדין, לנכס אחד ולהפכו ראוי לשימוש ולהשכרה. בתוך כך, ביצע התובע 1 העבודות בחלק מרכוש המשותף על מנת שלא לשלם חלקו בהוצאות שיפוף הרכוש המשותף בהתאם לדרישת העירייה ולהחלטות האסיפה הכללית, בניגוד לדין. במסגרת עבודות אלה, החליט התובע 1 על דעת עצמו, ללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף וללא קבלת היתר בניה כנדרש, לבצע עבודות בניה שונות ברכוש המשותף בבית המשותף, לרבות לצורך שינוי דרכי הגישה לנכס שבבעלותו על חשבון הרכוש המשותף, תוך השתלטות על שטחי הרכוש המשותף וגרימת נזקים כבדים בבית המשותף. בכלל זאת, בעקבות העבודות שביצע התובע 1 לבניית שביל גישה חדש שאינו תקני ובהתאם להוראות הדין, נפגע אדם (צד שלישי) אשר הגיש תביעה בגין נזקי גוף שבצדה הודעה לצד שלישי נגד כל בעלי הדירות בבית המשותף. בניגוד לטענת התובע 1, לבית המשותף נציגות מתפקדת, חברת דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ, כנטען אף בכתב התביעה. התובע הודה כי לא הגיש התביעה נגדה על מנת שלא לשלם חלקו בכל סכום שיפסק לטובתו, ככל שייפסק. בהתייחס לסעד ההצהרתי, עתרו הנתבעים לדחייתו. על התובע 1, בדומה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, חלה חובה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, לרבות עבודות שיפוף ברכוש המשותף. כלל העבודות מושא החלטת האסיפה הכללית בעניין זה נוגעות לרכוש המשותף בלבד. טענות התובע באשר לנזקים שגרמו בעלי דירות בבית המשותף לנכס שבבעלות התובע 1 ולרכוש המשותף, המוכחות מכל וכל, אינן פוטרות התובע 1 מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, לרבות משלם עומדת לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז ביחס לחובה הקבועה בעניין זה בדין.

14. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 1, בעלים במשותף עם התובע 1 בנכס בבית המשותף, טענה הנתבעת ביחס לסעד הכספי כי היא "אינה מביעה עמדה לגופו של עניין, זאת בהעדר מידע מספק". אשר לסעד ההצהרתי, טענה הנתבעת כי היא מצטרפת לטענות התובע 1, להצהיר כי הם אינם חבים ב"עלויות הנובעות מנזקים ו/או מליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש המשותף, אשר נגרמו בעטיים של מעשים ו/או מחדלים של בעלי דירות בבנין ו/או מי מטעמם".

15. לא התקבל כתב הגנה מטעם הנתבע 11.

16. ישיבת קדם משפט התקיימה לפניי ביום 31.1.2022, לאחר שמועדים קודמים נדחו בשל מצבו הרפואי של התובע 1, אשר עובר לישיבת קדם המשפט הלך לבית עולמו. בהלימה, הוריתי בהחלטה בגמר הדיון מחיקת התובע 1 וצירוף ילדיו ויורשיו התובעים בתביעה דנן. לגופם של דברים, לאחר שמיעת טענות הצדדים ובפרט טענת התובעים בדבר עלות עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף שעיקרם החלפת קו ביוב ראשי, אשר ביצוען על ידי התובע 1 כנטען עשוי היה לייתר הוצאה כספית זו מקופת הבית המשותף, הצעתי לצדדים כי תיוותר להכרעה המחלוקת הכספית תוך הסמכת המפקחת על רישום מקרקעין לפסוק בה על דרך הפשרה, בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

17. בתגובה מיום 15.3.2022, טענו הנתבעים כי השוואה בין מפרט העבודות שהוכן בשנת 2015 בעקבות דרישת עיריית תל אביב יפו לשיפוץ הבית המשותף, לבין מפרט העבודות שהוכן בשנת 2021 לצורך ביצוע עבודות שיפוץ אלה, העלה כי לא בוטלו סעיפים כלשהם, ללמד כי אין כל בסיס לטענת התובעים לפיה ביצע התובע 1 עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף הנחשבות מבעלי הדירות האחרות בבית המשותף. עוד כנטען, לא נדרשה החלפת קו ביוב כלשהו במסגרת עבודות השיפוץ. לפיכך, יש לדחות טענת התובעים בישיבת קדם המשפט, לפיה בשל פיצוץ בצינור הביוב נדרשו עבודות השיפוץ, המהווה אף הרחבת חזית אסורה משלא נטענה בכתב התביעה. העבודות שביצע התובע 1 בנכס שבבעלותו נעשו לצורך שיפוצו ושיפורו. לפיכך, סברו הנתבעים כי התובע אינו זכאי לפיצוי כספי כלשהו ודחו ההצעה לסיום המחלוקת הכספית בפשרה.

18. בתגובה מיום 29.3.2022, טענו התובעים כי תגובת הנתבעים מלמדת המשך רצונם להשית על התובעים עלויות שיפוץ הרכוש המשותף בהתאם לשיעור חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות אלה, חרף עמדת התובעים לפיה חלקם בהוצאות השיפוץ צריך להיות נמוך. בניגוד לטענת הנתבעים, במכתב הדרישה של עיריית תל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביב יפו מחודש ספטמבר 2014 נדרש להחליף קו הביוב. מכל מקום, התובע 1 ביצע תיקונים ושיפורים ברכוש המשותף, אשר חלק ניכר מהם הוא בהתאם לדרישת העירייה. בתוך כך, ביום 6.1.2022 ניתן צו הריסה מנהלי בגין מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף.

19. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הוריתי בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.

20. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של התובע 2, יואב ציטרין, במצורף לתיק מוצגים. הנתבעים 2-10 ו-12 הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע 10, דביר קווה, במצורף לתיק מוצגים.

21. הנתבעת 1 לא הגישה תצהיר עדות ראשית.

22. בהחלטה מיום 29.9.2022 דחיתי בקשת התובעים למתן צווי עשה המורים לנתבעים לבצע מדידה של דירותיהם בבית המשותף, לתקן צו רישום הבית המשותף לעניין שטחי הדירות בהתאם לתוצאות המדידה, ולמתן סעד הצהרתי לפיו בהתאם לתוצאות המדידה יקבע חלקם היחסי של התובעים בהוצאות שיפוץ הבית המשותף. זאת, משמהותה בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת סעדים חדשים, ערב ישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, ומשסעדים אלה אינם נוגעים למחלוקות מושא התביעה דנן.

23. ביום 20.11.2022 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו העדים על תצהיריהם. הנתבעת 2 לא התייצבה לדיון. בפתח הדיון, נעתרתי לבקשת הנתבעים והוריתי כי אין בתצהירי עדות ראשית שהוגשו ובחקירת העדים כדי להתיר הרחבת חזית אסורה ולהכשיר ראיות שאינן קבילות או שהן עניין שבמומחיות.

24. לאחר שנחקרו העדים על תצהיריהם והושלמה מלאכת הבאת הראיות, נעתרתי לבקשת הצדדים והוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

25. התובעים והנתבעים 2-10 ו-12 הגישו כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. כנטען בכתב הסיכומים, עניינה של התביעה במתן שני סעדים, האחד, החזר עלויות שיפוץ שביצעו ברכוש המשותף בשל "פיצוץ צינור שופכין", השני, סעד הצהרתי הקובע כי התובעים אינם מחויבים לשאת בהוצאות הדרושות לתיקון נזקים וליקויים שבוצעו על ידי מי מבעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם, וכן אינם מחויבים לשאת בהוצאות שעניין השבחת נכסי בעלי הדירות בבית המשותף. כפי שהוכח, התובע 1 ביצע עבודות לתיקון צנרת הביוב בשל פיצוץ שאירע בו, אשר גרם "לזרם חזק ובלתי פוסק של מי הביוב לפאתי הכניסה למרתף התובעים ובהמשך לתוך המרתף עצמו". תיקון ליקוי זה עומד בכל התנאים שנקבעו בפסיקה לעניין זכות בעל דירה בבית משותף לקבל שיפוי בגין עלותו. בכלל זאת, משקדמו לתיקון פניות התובע 1 לבעלי הדירות בבית המשותף, ומשמדובר בעניין "בהול ומידי", עת עיכוב בשל פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. עוד כנטען, בשל תיקון זה "ולשם השלמתו היה צורך לבצע תיקונים נוספים", אשר הועלו על ידי עיריית תל אביב בדרישתה לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף ובמסגרת כתב הכמויות מטעם הקבלן המבצע. כנטען, בעלי הדין הנכונים בתביעה דנן הם הנתבעים, בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות משבמועד הגשת התביעה לא היתה נציגות מכהנת בבית המשותף. אשר לסעד ההצהרתי, הוכח כי הרישום בפנקס המקרקעין אינו משקף גודל הדירות בפועל, וכי חלק ניכר מעבודות השיפוץ הוא בגין "פעולות בלתי חוקיות שביצעו מי מדיירי הבניין".

27. לטענת הנתבעים 2-10 ו-12, דין התביעה להידחות. כנטען, דין הסעד הכספי להידחות על הסף בהעדר יריבות, משבעלת הדין הנכונה היא נציגות הבית המשותף ולא בעלי הדירות. בניגוד לטענת התובעים, עיון בכתב התביעה העלה כי בגדרו לא נטען כי אין נציגות לבית המשותף. נהפוך הוא. התובע טען במפורש כי ניהול הבית המשותף נעשה על ידי הנציגות, לרבות פניותיו אליה בעל פה ובכתב בעניין תיקון ליקויים ונזקים בבית המשותף. אף לגופם של דברים דין הסעד הכספי להידחות, משתובעים לא טענו בכתב התביעה כי התקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה המזכים בעל דירה בסעד שיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף בבית משותף. טענות התובעים בעניין זה בשלב הבאת הראיות הוא בגדר הרחבת חזית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אסורה. מכל מקום, לא עלה בידי התובעים להוכיח התקיימות תנאים אלה. לשיטת התובעים בכתב התביעה, המדובר באירוע מתמשך של נזילות ודליפות, ולא ב"פיצוץ" או בכל אירוע פתאומי אחר, כפי שנטען על ידי התובעים לראשונה בשלב הבאת הראיות. אף זאת באופן סותר, עת בהמשך תצהיר עדות התובע 2 נטען לדליפות מים וצואה בצנרות שונות של הבית המשותף במשך תקופה ארוכה, בעטיין ביצע התובע 1 העבודות ברכוש המשותף, כנלמד אף ממכתבים ששלח התובע 1, בזמן אמת, לנציגות הבית המשותף. הטענה בדבר פיצוץ בצינור הביוב באה בדיעבד לאחר שהתבהר לתובעים בדיון הראשון שהתקיים לבירור התביעה, כי הנטען בכתב התביעה אינו עומד בדרישות הפסיקה לשיפוי בעל דירה. מכל מקום, התובעים לא הוכיחו כי העבודות שבוצעו הן בגין ליקויים ברכוש המשותף, לרבות משלא צירפו חוות דעת מומחה, כנדרש על פי דין. התובעים לא פנו לנציגות בציינם הליקויים אשר תיקונם נדרש על ידי הנציגות. פניות התובע 1 היו אך בעניין חיבורים בלתי חוקיים שלטענתם ביצעו מי מבעלי הזכויות בבית המשותף ומי מטעמם. התובעים לא הוכיחו בראיה אובייקטיבית כלשהי כי פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביאה להחמרת הנזק הנטען בנכס שבבעלות התובעים באופן משמעותי. בנוסף, לא הוכיחו התובעים בראיה אובייקטיבית, כנדרש, העבודות שבוצעו, ביצוען בצורה נאותה, וכי המדובר בהוצאות סבירות לתיקון הליקוי. אשר לסעד ההצהרתי, דינו דחיה בהיותו סעד תיאורטי וערטילאי, הנעדר פירוט כשלהו.

28. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

29. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים וראיותיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. אביא טעמי למסקנה זו ביחס למחלוקות שעל המדוכה, הן מושא הסעד הכספי לשיפוי התובעים בגין עבודות שביצע התובע 1 כנטען לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, הן מושא הסעד ההצהרתי להורות העדר חבות התובעים לשאת בהוצאות הדרושות לתיקון נזקים וליקויים שגרמו מי מבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף לרכוש המשותף והדרושות להשכחת הדירות בבית המשותף,
בגדרי שיפוץ הרכוש המשותף.

דחיית הסעד הכספי לשיפוי בגין עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף

העובדות -

30. אין חולק, כי בעלי הדירות בבית המשותף קיבלו מכתב דרישה של עיריית תל אביב יפו מיום 23.9.2014, לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), תשע"ב-2011, לפיו בביקורת שנערכה בבית המשותף ביום 9.9.2014 נמצא כי חזית הבית המשותף במצב שאינו תקין וכי בהתאם לחוות דעת מהנדס, נדרשים בעלי הדירות בבית המשותף "לשפץ את הבניין" בהתאם להיקף העבודות כמפורט בסעיפים 3.1-3.22 למכתב (נספח ב לתיק המוצגים מטעם התובעים).

31. אין חולק, כי בעקבות מכתב הדרישה של עיריית תל אביב יפו, התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף ובהתאם לה הגישה נציגות הבית המשותף, חברת דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ (להלן - "נציגות הבית המשותף"), ביום 7.9.2015, בקשה לרישיון שיפוץ שייעשה ברכוש המשותף בבית המשותף באמצעות חברת עזרה וביצרון. ביום 26.10.2015 ניתן רישיון לשיפוץ הבית המשותף (נספחים ג-ד לתיק המוצגים מטעם התובעים).

32. עוד אין חולק, כי נציגות הבית המשותף חתמה על 'חוזה קבלן ראשי לביצוע עבודות שיפוץ' בבית המשותף (סעיף 8 לתצהיר עדות ראשית התובע 2).

33. לטענת התובעים, "השיפוץ לא יצא אל הפועל לאור ניסיונות כושלים לגייס מבעלי הזכויות את הכספים הנדרשים לשם כך." (סעיף 9 לתצהיר עדות ראשית התובע 2).

34. עיון בתשתית הראייתית שהונחה לפניי העלה, כי עבודות שיפוץ הבית המשותף לא בוצעו בשל התנגדות התובע 1 שטעמיה גובה חלקו בהוצאות אלה הנוגעות לשיטתו בתיקון ליקויים ברכוש המשותף שנגרמו בשל "פעולות בלתי חוקיות" של בעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם (סעיף 37 לתצהיר עדותו הראשית של התובע 2).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. זאת, כנתמך במכתב התובע 1 לנציגות הבית המשותף מיום 25.9.2016, לאמור: "כידוע לך ובהמשך למכתבים ששיגרתי למשרדך ולדיירי הבניין בנושא שיפוץ ושיקום בנין בוגרשוב 72 ובהם התנגדתי הגורפת לחלוקת נטל הוצאות הכרוכות באמור, ובפרט תשלומים לנושאים שאינם בבעלותי עקב הוויתם רכוש פרטי ותו לא ו/או רכוש משותף שניזוק כתוצאה מביצוע פעולות ואלתורים של דיירי הבניין למערכות המבנה, הרחבות, חיבורים פיראטיים, פגיעות במעטפת הבניין ואף 'כיעור חזיתות המבנה' שהביאו הבניין למצב הלום מוזנח ובלתי נסבל." (ההדגשה אינה במקור; נספח ד' לתיק המוצגים מטעם התובעים).

36. תימוכין לאמור מצאתי אף במכתב התובע 1 לעיריית תל אביב יפו מיום 25.12.2016, בהתייחס למכתב דרישתה לשיפוץ הבית המשותף, לאמור: "מזה זמן רב מתנהלים דין ודברים בנושא השיפוץ הן בידי דיירי הבניין והן מול הגב' דיצה הדר אשר מנהלת את הבית המשותף והתנהלה מולכם, מול חברת עזרה ביצרון ומול הקבלן שנבחר לבצע העבודות. במסגרת הנ"ל, התקיימו מספר אסיפות דיירים, אשר לאור קשיים רבים לא הניבו תוצאות כלשהן; מכתבי זה נועד במטרה להביא לידיעתכם כי רוב השיפוצים בבניין הנ"ל מתייחסים לחריגות בניה ו/או בניית ארעיות ו/או ביצוע אלתורים ארעיים ופיראטיים למערכות הבניין, אשר בוצעו ע"י מי מהדיירים שם ואף גרמו לנזקים גדולים לבניין. הואיל וחלקי ברכוש המשותף מתבטא בשיעור גבוה מיתר בעלי הנכסים בבניין, הרי שאני נדרש לשלם סכום יחסי לכלל השיפוץ, אשר כאמור ברובו נדרש לאור ביצוע פעולות בלתי חוקיות של יתר הדיירים, אשר מן הסתם איני מוכן לשאת בעלויות אלה. עובדה זו הובאה לידי הדיירים והגב' דיצה הדר וביקשתי בהתאמה לזמן אסיפת דיירים נוספת לליבון העניין." (ההדגשה אינה במקור; נספח ב' לתיק המוצגים מטעם התובעים).

37. בשלהי חודש ינואר 2017, בחלוף כחודש ימים ממכתב התובע 1 לעיריית תל אביב יפו כאמור, ביצע התובע 1, באמצעות חברה קבלנית שבבעלותו, חברת ציטרין פרויקטים והשקעות בע"מ, עבודות שיפוץ בנכס שבבעלותו וכן עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף על דעת עצמו (עדות התובע 2, פרוטוקול דיון מיום 20.11.2022, עמוד 5 שורות 13-15). זאת, חרף התנגדות התובע 1 לשלם חלקו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהוצאות הדרושות לשיפוץ הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ובניגוד לדין.

הדין -

38. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), ניהול בית משותף הופקד בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף." נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית, כפי שמורנו הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף", והוראת סעיף 69 לחוק, לפיה "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

39. נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, שלוח מכוח החוק של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).

40. בהלימה, כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, בעלים של דירה בבית משותף אינו רשאי לבצע בעצמו עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולתקן בעצמו ליקויים ברכוש המשותף. החזקת הרכוש המשותף ותיקון ליקויים בו מסורים למוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - בפרט נציגות הבית המשותף המוציאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפועל החלטות האסיפה הכללית - להבטיח התנהלות סדירה ושוטפת של הבית המשותף בהתאם לגדרי הזכויות והחובות החלות על בעלי הדירות בבית המשותף ומוסדותיו (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/87/2020 **קסטוריאנו נ' נציגות הבית המשותף ברחוב כץ מיכל לייב 68 פתח תקוה**, פורסם ב"נבו" (29.3.2021)).

41. עמד על כך כבוד השופט נ' הנדל בפסק הדין שניתן ברע"א 4984/17 **חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא**, פורסם ב"נבו" (14.12.2017) (להלן - עניין חיים), בקבעו לאמור: "על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך." (ההדגשה אינה במקור). בתוך כך, נקבע בעניין חיים, כי ייתכן מצב - בגדר חריג - שבו במקרה של סירוב נציגות בית משותף לתקן ליקוי ברכוש המשותף במענה לפניית בעל דירה, רשאי יהא בעל הדירה לתקן הליקוי בעצמו ולקבל על כך שיפוי. זאת, בכפוף לעמידה בתנאים שעיקרם נחיצות ודחיפות תיקון הליקוי, אשר הנטל להוכיחם רובץ לפתחו של בעל הדירה. קרי, על בעל דירה בבית משותף "הנטל להוכיח נחיצות ודחיפות התיקון באופן שנמנע ממנו לצעוד בדרך המקובלת בפניה אל הנציגות, ולאחר מכן אל המפקח. ... מאחר שהמסלול הרגיל ברור הוא, יש לעשות שימוש זהיר בחריג ולהורות על שיפוי דייר שתיקן בעצמו ליקוי רק במקרה בו צעידה בדרך המלך תגרום לנזק רב. ... מובן מאליו שבמקרים בהם יימצא בדיעבד המפקח או בית המשפט כי הנציגות סירבה בצדק לתקן את הליקוי - לא יהיה הדייר זכאי לשיפוי".

במיושם לענייננו -

42. הוכח לפניי, כאמור לעיל, כי הטעם לביצוע עבודות ברכוש המשותף על ידי התובע 1, באמצעות חברה קבלנית שבבעלותו, הוא התנגדות התובע לשלם חלקו בהוצאות הדרושות לשיפוץ הבית המשותף, בהתאם לדרישת עיריית תל אביב יפו, להחלטת האסיפה הכללית, לרישיון השיפוץ ולחוזה קבלן ראשי לביצוע עבודות השיפוץ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתוך כך, רצון התובע 1 לקדם שיפוץ הנכס שבבעלותו בבית המשותף המצוי בקומת המרתף וסביבתו ברכוש המשותף. התנגדות בעטיה נבצר מנציגות הבית המשותף להוציא לפועל עבודות השיפוץ הדרושות ברכוש המשותף בבית המשותף.

43. יובהר בהקשר זה, כי בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין - החלה על הבית המשותף בהעדר הוראה אחרת בעניין זה בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף - חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף הוא לפי יחס שטח רצפת דירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף. בהלימה, חלקם של התובע והנתבעת 1 בהוצאות ההחזקה בגין הנכס שבבעלותם בבית המשותף (תת חלקה 1) הוא 33% (307/930 מ"ר, כפי 'שטחי הרצפה' כמצוין בצו רישום הבית המשותף). בהינתן היקף עבודות השיפוץ הדרושות ברכוש המשותף בבית המשותף, לנוכח מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף, ובהינתן שיעור חלקו של התובע 1 בהוצאות אלה, כאמור, אין חולק כי התשלום הנדרש מהתובע בגין הוצאות אלה גבוה ביחס לבעלי הדירות האחרים בבית המשותף. ברם, חלף תשלום חלקו בהוצאות אלה כנדרש על פי דין (להלן בפרק העוסק בסעד ההצהרתי), כפה התובע 1 על בעלי הדירות בבית המשותף עבודות שביצע ברכוש המשותף על דעת עצמו.

44. למותר לציין, כי התובע 1 רכש זכויותיו בנכס שבבעלותו בבית המשותף בשנת 2015, לאחר מכתב הדרישה של עיריית תל אביב יפו משנת 2014. דהיינו, ביוזמו מצבו של הנכס והרכוש המשותף בבית המשותף על בוריו ועבודות השיפוץ הנרחבות הדרושות לביצוע ברכוש המשותף בבית המשותף - בהינתן אף חברה אחרת שבבעלות התובע בעלים של דירה אחרת בבית המשותף (תת חלקה 3) - וביוזמו גובה חלקו בהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף. ללמדנו אף חוסר תום לב התובע 1, ברכשו הנכס בבית המשותף, בסרבו לשלם חלקו בהוצאות השיפוץ בהתאם להחלטות המוסדות שהופקדו על ניהול הרכוש המשותף והחזקתו, אשר התקבלו בעניין זה עובר לרכישת הנכס על ידי התובע 1 ולאחריה, בביצוע עבודות ברכוש המשותף על דעת עצמו באמצעות חברה קבלנית שבבעלותו, ובעתרו לשיפוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגין הוצאות אלה ולפטור מתשלום חלקו בהוצאות השיפוץ הדרושות ברכוש המשותף.

45. די באמור, כדי לדחות הסעד הכספי לשיפוי התובע בגין עבודות שביצע ברכוש המשותף. זאת, משבעל דירה בבית משותף אינו רשאי ליטול הדין לידי ו לעשות ברכוש המשותף בבית המשותף כרצונו ובניגוד להחלטות המוסדות שהוקדו על ניהול הבית המשותף, כבענייננו.

46. אשר לתנאים שנקבעו בעניין חיים, אשר אך בהתקיימם זכאי בעל דירה בבית משותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף - סבורני כי לכתחילה, בעל דירה אינו זכאי לשיפוי כאמור משאינו רשאי לבצע עבודות לתיקון ליקויים ברכוש משותף בבית משותף, שעה שתלויה ועומדת החלטה של האסיפה הכללית לביצוע עבודות אלה, אשר אינה יוצאת לפועל לרבות בשל סירוב בעל הדירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות לביצוען, כבענייננו.

47. למעלה מן הדרוש, אוסיף כי לא הוכח לפניי כי עבודות שביצע התובע 1 ברכוש המשותף עומדות בתנאים שנקבעו בעניין חיים, אשר אך בהתקיימם במצטבר זכאי בעל דירה לשיפוי בגין הוצאות אלה. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

48. ראשית, התובעים לא הוכיחו כי העבודות שביצע התובע 1 ברכוש המשותף הן עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. בכתב התביעה לא בא כל פירוט של הליקויים שתיקן התובע 1 ברכוש המשותף בבית המשותף. בגדרו, טען התובע 1 באופן כוללני כי ביצע "תיקונים רבים בנכס וברכוש המשותף", לאחר שהנכס שבבעלות התובע 1 "נפגע קשות", בשל "ביצוע פעולות בלתי חוקיות של דיירי הבניין ומי מטעמם", ו"מאחר שתשתיות המים והביוב של הרכוש המשותף נזלו אל תוך המרתף וסביבתו, חיבורי שופכין, דלוחין והמים הפירטיים שהתקינו מי מבעלי הזכויות נזלו אף הם לאזור המרתף, ... כך שהם נדרשו לביצוע תיקונים באופן בהול" (סעיפים 10-13 לכתב התביעה). כך גם ביחס לטענה, כי "חלק מהתיקונים שבוצעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ע"י התובע נדרשו במסגרת מכתב הדרישה [של עיריית תל אביב יפו], לא בא כל פירוט של העבודות שבוצעו כנטען (סעיף 15 לכתב התביעה).

49. בתצהיר עדותו הראשית של התובע 2, בא לראשונה פירוט עבודות שנטען כי התובע 1 ביצע לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, הכוללות: "החלפת צינור מים ראשי (מרשת עירונית ועד לחנוכיות מונים של הדירות) דולף בשל העמסת ריבוי חיבורים לא תקינים לצנרת הראשית מצד בעלי דירות שונים"; "החלפת חנוכיות של הבניין המתחברות לצינור הראשי ומזינות את הדירות עקב ריבוי חיבורים פירטיים לחנוכיה ודליפת מים ממנה לשטח הפיתוח"; "החלפת צנרת ניקוז ביוב ראשית המתחברת עד לשוחת החיבור העירוני עקב דליפת צואה ודלוחין מהצנרת לשטח הפיתוח הנובעים מחיבורים פירטיים שבוצעו ע"י קידוחים ישירות לתוך הצנרת ללא מחברים תקינים." (סעיף 14 לתצהיר). עוד כנטען בתצהיר התובע 2, באופן כוללני, העבודות שביצע התובע 1 ברכוש המשותף נדרשו במסגרת מכתב הדרישה כשם שנדרשים גם עתה לפי כתב הכמויות ערב השיפוץ שיבוצע." (סעיף 16 לתצהיר).

50. בכתב הסיכומים, זנחו התובעים טענותיהם ביחס לתיקון ליקויים שעניינם החלפת צינור מים ראשי והחלפת חנוכיות של הבית המשותף המתחברות לצינור הראשי, כנטען בתצהיר עדותם הראשית, ועתרו אך לשיפוי בגין החלפת צנרת הביוב, כלשונם בשל "פיצוץ בצנרת שופכין".

51. ברם, אין בתצהיר עדותו הראשית של התובע 2 ובתמונות שצירף לתצהירו (נספח ה לתיק המוצגים), כדי לעמוד בנטל הרוכץ לפתחם של התובעים להוכיח כי התובע 1 ביצע עבודות ברכוש המשותף בשל ליקויים ברכוש המשותף. זאת, משהוכחת הימצאם של ליקויים ברכוש משותף בבית משותף ועבודות שבוצעו לתיקונם היא עניין שבמומחיות, אשר על בעל דין להוכיחה באמצעות חוות דעת מומחה (תקנה 87(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018). משלא הוגשה חוות דעת מומחה מטעם התובעים, תנאי להוכחת טענתם כאמור כנדרש על פי דין, הנני לדחות הטענה לפיה העבודות שביצע התובע 1 ברכוש המשותף הן עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. שנית, למעלה מן הצורך, ככל שהיתה מתקבלת טענת התובעים לפיה התובע 1 ביצע עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף (ולא היא), התובעים לא הוכיחו כי נציגות הבית המשותף סירבה לתקן ליקויים כלשהם ברכוש המשותף. נהפוך הוא. אין חולק, כי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, פעלה נציגות הבית המשותף לקבלת רישיון לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, קיבלה הרישיון, ואף חתמה על חוזה קבלן ראשי לביצוע עבודות השיפוץ הכולל כתב כמויות. עבודות אלה לא בוצעו בשל התנגדות התובע 1, כמפורט לעיל. פניות התובע 1 לנציגות הבית המשותף - קודם לביצוע עבודות התובע 1 בנכס שבבעלותו וברכוש המשותף, ולאחריו - כללו אך הסתייגויותיו בנוגע לתשלום חלקו בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, משלדירו, עבודות השיפוץ נדרשות בחלק הארי בשל פעולות בלתי חוקיות שביצעו בעלי הזכויות בבית המשותף ומי מטעמם ברכוש המשותף (אסופת תכתובות, נספח ד 1 לתיק המוצגים מטעם התובעים).

53. יתרת מזאת, טענת התובעים, אשר כאמור לא הוכחה לפניי, כנדרש על פי דין, לפיה ביצע התובע 1 עבודות ברכוש המשותף בהתאם למכתב הדרישה של עיריית תל אביב יפו לשיפוץ הבית המשותף ולכתב הכמויות מושא הסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע (פסקאות 6-7 בסעיף 26 וסעיף 34 לתצהיר עדותו הראשית של התובע 2), סותרת, מניה וביה, טענתם לפיה נציגות הבית המשותף סירבה לתקן ליקויים ברכוש המשותף. זאת, משאין חולק כי נציגות הבית המשותף פעלה לקבלת רישיון שיפוץ הבית המשותף וחתמה על חוזה קבלן ראשי לביצוע עבודות השיפוץ הכולל כתב כמויות, אשר לא יצא לפועל בשל סירוב התובע 1 לשלם חלקו בהוצאות אלה.

54. שלישית, אף זאת למעלה מן הצורך, ככל שהיתה מתקבלת טענת התובעים לפיה התובע 1 ביצע עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף (ולא היא), התובעים לא הוכיחו כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא "להחמרת הנזק באופן משמעותי", כמו גם נחיצות התיקון באופן שאי ביצוע התיקון בהקדם "יפגע בצורה קשה וברורה" ביכולת התובע 1 ומי מטעמו לעשות שימוש בנכס.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. כנתמך בתשתית הראייתית שהונחה לפניי, ביום 17.1.2017, כשבועיים קודם לביצוע עבודות ברכוש המשותף על ידי התובע 1 (בשלהי חודש ינואר 2017), התכנסה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, בנוכחות בעלים של ארבע דירות בבית המשותף ובכללם התובע 2 (מטעם התובע 1), אשר על סדר יומה שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף. התובע 2 עמד על התנגדותם להשתתף בעלות השיפוץ, אך בשל גובה דרישת התשלום מהתובע 1, מבלי שנטען לעבודות הדרושות וממילא לנחיצותן, באופן שאי ביצוען יפגע בצורה קשה וברורה ביכולת התובע 1 לעשות שימוש בנכס שבבעלותו. כלשונו בפרוטוקול האסיפה הכללית, "כל אחד צריך לשאת בתשלום על נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולות פרוביזוריות ובלתי חוקיות, ולכן חלקנו בשיפוץ הנו כ-40,000 ש"ח ולא 160,000 ש"ח." בהתייחס להחלטת האסיפה, הרי שנמחקו בסימון שחור 4 שורות מתוך 6, תוך שצוין בסיפא כי "באסיפה הבאה כ"א יביא דוח או הערכה שיפרט מה נטל ההוצאה שלו. זאת, תוך 20 ימים." (נספח ד 1 לתיק המוצגים מטעם התובעים). ללמדנו, כי ככל שהיתה נחיצות בביצוע העבודות, כנטען לראשונה בתצהיר עדותו הראשית של התובע 2, הוא היה עומד על כך במעמד האסיפה הכללית.

56. יתרה מזאת, במכתב התובע 1 לנציגות הבית המשותף מיום 5.2.2017, קומץ ימים לאחר שהחל בביצוע עבודות בנכס שבבעלותו וברכוש המשותף בבית המשותף, מתריע התובע כי בכוונתו להחליף צינור ביוב ראשי הגובל בקיר המרתף, לאחר שבימים האחרונים החליף צינור מים ראשי כולל חנוכיית מדי המים של הדירות. לנוכח חשיבותם, מובאים דברי התובע 1 במלואם, כלשונו: "הריני להודיעכם כי בתאריך 06.02.2017 יום ב' יוחלף קו ביוב הגובל לקיר המרתף. לאחר כשנה שאנו מבקשים מוועד הבית להחליף את קו הביוב הנדון וזאת בעקבות חיבורים מאולתרים שבוצעו ע"י מי מדיירי הבניין באופן בלתי חוקי, פיצול יחידות דור, תוספת קווי שופכין, דלוחין ונקזים באופן בלתי חוקי, העמסה על קו הביוב וגרימת נזקים שהביאו בין היתר למצב של דליפות, זוהמה ונזקים בלתי הפיכים בשטח הגובל למרתף, ולאחר שהתרענו באופן שוטף עד למועד זה כי ככל וועד הבית לא יפעל לתיקון הנדון ולהחזרת המצב לקדמותו נאלץ לפעול ולמזער נזקינו, הריני להודיעכם כי מחר ה-06.02 הנכם מתבקשים שלא להשתמש בצנרת השופכין, דלוחין ובמערכת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המים שבדירות עד השעה 19:00 בערב. אנו נפעל מחוסר ברירה להחלפת קו הביוב. חיוב בהתאם יוגש לוועד הבית. בהתאם לנאמר, הוחלף בין היתר בימים האחרונים קו מים ראשי מחיבור העירייה ועד למונים הראשיים (כולל חנוכיות ומחברים למונים). חיוב בהתאם לכלל העבודות שברכוש המשותף יוגש לוועד הבית בסיום העבודה." (נספח ה לתיק מוצגים מטעם התובעים).

57. אין במכתב זה, אשר נכתב על ידי התובע 1 בזמן אמת, במועד ביצוע העבודות בנכס שבבעלותו וברכוש המשותף בבית המשותף, כל טענה בדבר אירוע פתאומי, לרבות פיצוץ בצנרת הביוב, פיצוץ בצנרת המים הראשית ופיצוץ בחנוכיות המים הראשיות של הבית המשותף - כנטען לראשונה בתצהיר עדותו הראשית של התובע 2 (סעיף 34(ג) לתצהיר) ובבחינת הרחבת חזית אסורה - המחייב ביצוע עבודות ברכוש המשותף על ידי התובע 1 "באופן בהול" כנטען. נהפוך הוא, התובע 1 מלין במכתבו על פרק הזמן הארוך "כשנה" ממועד פנייתו בעניין לנציגות הבית המשותף, לשיטתו, מבלי שבוצע דבר. זאת, כנתמך אף בעדות התובע 2, לפיה "במשך שנה ומשהו ויותר, בכל התכתובות שמפורטות פה אנחנו כל הזמן התרענו על מצב שהולך ומחמיר." (פרוטוקול דיון מיום 20.11.2022, עמוד 6 שורות 32-33). ללמדנו, העדר דחיפות והכרח בביצוע עבודות ברכוש המשותף על ידי התובע 1, ממילא דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח על רישום מקרקעין, כנדרש.

58. בנוסף, האמור במכתב התובע 1 לנציגות הבית המשותף מיום 5.2.2017, מלמדנו כי עוד קודם לאירוע פיצוץ צינור הביוב הנטען - אשר כאמור לא הוכח ונסתר מראיות התובעים - ביצע התובע עבודות ברכוש המשותף, אשר אין חולק כי לא נטען בדבר נחיצותן ודחיפותן כאמור. האמור במכתב זה, מזמן אמת, לא מנע התובע 2 ממתן עדות סותרת, לפיה החל התובע 1 בביצוע העבודות ברכוש המשותף אך לאחר אירוע פיצוץ הצנרת (פרוטוקול דיון מיום 20.11.2022, עמוד 6 שורות 35-38).

59. אף במעמד האסיפה הכללית שהתקיימה כשבועיים קודם לתחילת ביצוע עבודות התובע 1 ברכוש המשותף בבית המשותף, לא טען התובע 2, אשר נכח באסיפה מטעם התובע 1, ל"פיצוץ" בצנרות דלוחין ושופכין בבית המשותף, ול"פיצוץ" בחנוכיות המים הראשיות, כמתבקש. התובע 2 עמד על התנגדות התובע 1 להשתתף בעלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיפוץ, כאמור, בשל גובה דרישת התשלום מהתובע 1, מבלי שטען לעבודות הדרושות וממילא לנחיצותן, לרבות בשל אירועי "פיצוץ" כנטען לראשונה בתצהיר עדותו הראשית של התובע 2.

60. לא זו אף זו, במכתב מיום 25.9.2016, כ-4 חודשים קודם לביצוע עבודות על ידי התובע 1 בנכס שבבעלותו וברכוש המשותף, פנה התובע 1 לנציגות הבית המשותף, הבהיר "התנגדותו הגורפת לחלוקת נטל ההוצאות" הכרוכות ב"שיפוץ ושיקום" הבית המשותף, מש"לא אסכים לשאת בנטל שיקום מערכות שנגרמו מפעולות ונדליסטיות". בתוך כך, הודיע התובע 1, כי "לאור השקפתי זו ולנוכח עובדה קיימת ומחריפה כי נזילות עזות פוגעות בשטח הכניסה למרתף המהוות מפגע תברואתי לדלוחין ושופכין, במידה ובמהלך החודש הקרוב לא יוסדר הנושא, אאלץ לפעול לשקם ו/או להחליף את הצנרת הפגועה וחשבונית מס להחזר בהתאם תועבר לוועד הבית." (ההדגשה אינה במקור, נספח ד' לתיק מוצגים מטעם התובעים). דהיינו, אף לשיטת התובע 1, בזמן אמת, לא היתה דחיפות בעטיה נדרש ביצוע עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף לאלתר, חלף פניה למפקח על רישום מקרקעין.

61. רביעית, משלא עלה בידי התובעים להוכיח טענתם, לפיה התובע 1 ביצע עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף - לרבות בהעדר חוות דעת מומחה כנדרש להוכחת טענה זו - ממילא לא עלה בידי התובעים להוכיח כי תיקון הליקויים בוצע בצורה נאותה ובעלות כספית סבירה. אף זאת, בהעדר חוות דעת מומחה להוכחת עניינים אלה שבמומחיות, כנדרש על פי דין. למעלה מן הדרוש, ספק רב אם עלות עבודות לתיקון "פיצוץ צינור שופכין", כנתבע בכתב הסיכומים ביחס לסעד הכספי לשיפוי, עומדת על סך של 125,197 ש"ח, הסעד הכספי שהתבקש בעניין זה בכתב התביעה.

62. אוסיף בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, כי תביעה של בעל דירה בבית משותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, תוגש נגד נציגות הבית המשותף. בעלי דירות בבית משותף אינם בעלי דין דרושים בתביעה זו, בהעדר יריבות, לנוכח גודל סמכות הנציגות כקבוע בסעיף 69 לחוק המקרקעין. ככל שלא נכונה בבית משותף נציגות או שזו אינה מתפקדת, יקדים בעל דירה ויעתור בבקשה למינוי נציגות לבית המשותף, בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק המקרקעין. ככל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שתתקבל התביעה, על נציגות הבית המשותף לשלם החיוב מקופת הבית המשותף, וככל שזו מצויה בחסר, על נציגות הבית המשותף לגבות חלקם של בעלי הדירות בחיוב זה, כפי חלקם בהוצאות ההחזקה כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שיעור השתתפות אחר. בהלימה, היה על התובע להגיש התביעה דנן, לכתחילה, נגד נציגות הבית המשותף.

63. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הסעד הכספי לשיפוי בסך של 125,197 ש"ח, בגין עלות עבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף.

דחיית הסעד ההצהרתי לפטור התובעים מתשלום חלקם בשיפוי הרכוש המשותף

64. דין הסעד ההצהרתי המורה העדר חבות התובעים לשאת בהוצאות הדרושות לתיקון נזקים וליקויים שגרמו מי מבעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם לרכוש המשותף, ובהוצאות שעניינן השבחת הדירות בבית המשותף, במסגרת עבודות השיפוי, להידחות. זאת, הן בהעדר פטור לבעל דירה בבית משותף מתשלום חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, ובכלל זאת שיפוי הרכוש המשותף, בשל נזקים שגרמו בעלי דירות אחרים ומי מטעמם לרכוש המשותף בבית המשותף, הן בהעדר הוכחת הוצאות שעניינן השבחת הדירות בבית המשותף בגדרי עבודות שיפוי הרכוש המשותף. אביא להלן טעמי למסקנות אלה.

65. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה, כאמור, החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שיעור השתתפות אחר. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצדה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, אמור מולה, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

67. בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קמה חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. בתוך כך, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות אלה, במועד וכסדרו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.ג.ו.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021); עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרחוב וילסון 4 תל אביב, פורסם ב"נבו" (6.2.2022), להלן - עניין לידסקי).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. עוד בהתאם להלכה הפסוקה, בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז חיובים כספיים, אשר לשיטתו הוא זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו (ראו גם: עש"א (מחוזי מרכז-לוד) 67371-11-22 דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, פורסם ב"נבו" (21.2.2023); עש"א (מחוזי מרכז-לוד) 28025-12-23 יובל דמול ושות' נ' מיקדן אם 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.6.2024); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/268/2018 נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה נ' רצון, פורסם ב"נבו" (3.5.2019)). בהלימה, אין בטענה של בעל דירה לנזקים שגרמו בעלי דירות אחרים ומי מטעמם לרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטרו מתשלום חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. טענה כאמור נשמרת לבעל דירה והוא רשאי למצות זכויותיו בעניין זה באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך נגד גורם הנזק.

69. כך בענייננו, משאין בטענה לפיה מי מבעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם גרמו לנזקים ולליקויים ברכוש המשותף, כדי לפטור התובעים מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף. אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי טענת התובעים כאמור באה באופן לאקוני, ללא פירוט הנזקים והליקויים ברכוש המשותף שנגרמו על ידי בעלי הדירות ומי מטעמם וללא פירוט מיהות בעלי הדירות ומי מטעמם גורמי הנזק כנטען.

70. אשר לטענת התובעים, לפיה יש לפטרם מתשלום הוצאות שעניינן השבחת הדירות בבית המשותף, במובחן מהוצאות הדרושות לשיפוץ הרכוש המשותף, לא עלה בידי התובעים להוכיחה.

71. כאמור, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא האמונה על אישור התקציב השנתי הדרוש להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (הוצאות שוטפות), וכן על קבלת כל החלטה בנוגע להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף שאינה בגדר התקציב השנתי המאושר, כדוגמת שיפוץ מקיף של הרכוש המשותף (הוצאות מיוחדות). זאת, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מוסכם החל על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות המשתתפים באסיפה, כפי מניינה החוקי כקבוע בסעיף 8 לתקנון המצוי.

72. בהתאם להוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, עומדת לכל בעל דירה בבית משותף זכות וטו ביחס להחלטה המטילה על בעל הדירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין ובתקנון המצוי. מימוש זכות הווטו של בעל דירה בבית משותף המתנגד להחלטה, אשר לדידו מטילה עליו חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, ואינו נענה על ידי המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, יהא באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין.

73. בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לעשות דין עצמי ולא לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, שוטפות ומיוחדות כאחת, אלא אם ניתן בידו צו שיפוטי הפוטר אותו מתשלום חלקו בהוצאות אלה. יתרה מזאת, על בעל דירה להגיש התובענה למפקח על רישום מקרקעין קודם להוצאה לפועל של החלטת האסיפה הכללית, ממילא קודם להתקשרות עם בעלי מקצוע לביצוע העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולביצוען בפועל. זאת, על מנת למנוע ביצוע עבודות ההחזקה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, בבחינת מעשה עשוי.

74. אשר לשאלה האם הוצאות נמנות עם הוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, אם לאו, מורנו הלכה הפסוקה כי זו תיבחן לפי תנאי הזמן והמקום הרלוונטים לבית המשותף, עת אין בהיגד 'החזקה תקינה' כדי לקבע מצבו הפיסי המקורי של הבית המשותף. בגדרי עבודות אלה תיכללנה עבודות הדרושות לשמירת המצב הקיים כפי שהיה בגמר הבניה, כדוגמת תיקון ליקויים וכשלים במתקני הרכוש המשותף, סידור וצביעה של חדר מדרגות, גינון וגיזום, תאורה, החזקת מעלית וניקיון. זאת, לצד עבודות שנועדו לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין, תוך שמירה על ערכו הכלכלי של הבית המשותף, בהינתן התקדמות הטכנולוגיה ושיפור החומרים והאביזרים הנמנים עם רכוש משותף בבית משותף, כדוגמת החלפת דלת כניסה, החלפת גדרות, התקנת מחסום כניסה לשטח חניה, התקנת תיבות דואר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חדשות והתקנת מערכת אינטרקום (ראו גם: ע"א (מחוזי י-ם) 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים, פורסם ב"נבו" (23.3.2004); ע"א (מחוזי ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 10 הרצליה, פורסם ב"נבו" (1.4.2004); עניין לידסקי; תיק מפקח על רישום מקרקעין (י-ם) 1/221/2010 ויסמן נ' אביב, פורסם ב"נבו" (2.3.2011); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/237/2019 גורוחוד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב נחשון 11 כפר סבא, פורסם ב"נבו" (31.12.2020); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/652/2021 נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פתח תקווה נ' אזולאי, פורסם ב"נבו" (30.1.2024)).

75. במישור לעניינינו, אין חולק כי הבית המשותף ישן וסובל מליקויים רבים וממצב תחזוקתי ירוד. אשר לטענת התובעים, לפיה עבודות השיפוץ כוללות עבודות "אשר ישביחו את נכסיהם של מי מבעלי הזכויות בבניין", הרי שלא בא בכתב התביעה כל פירוט ביחס לעבודות אלה ולעלותן, כנדרש (סעיף 32ג) לכתב התביעה). חרף האמור בסעיף זה, לפיו התובע 1 "טרם קיבל לידי את כתב הכמויות העדכני במסגרת אותו הסכם עליו חתמו רוב בעלי הזכויות בבניין" ולכן "בהמשכו של תיק זה תוגש רשימה מפורטת של אותם רכיבים לגביהם עותר התובע ליתן פסק דין הצהרתי כאמור", לא הוגשה כל רשימה מפורטת, כנטען.

76. אך בסעיף 26 לתצהיר עדותו הראשית של התובע 2, פירט התובע עבודות השיפוץ שהתובעים אינם חבים בתשלום הוצאותיהן, אף זאת על דרך ההפניה "למשל".

ביחס לעבודות הכוללות פירוק וסילוק של אנטנות, דודים, חלקי מתכת, צינורות, כבלים וחוטמים מיותרים בגג ובכל החזיתות, לרבות העתקת מזגנים מחזיתות המבנה, הסתרת צנרת גז, חיוטת תשתיות תקשורת חשמל והארקה, בליווי יועץ מיזוג ויועץ חשמל, הסדרת צנרת מים קרים מפלדה מגוולנט וצנרת מים חמים גלויה, תיקון סדקי טיח בחזיתות המבנה בליווי קונסטרוקטור, תיקון אדני טרצו בחלונות ובמרפסות, וסגירת פתחי מזגן - נטען בתצהיר כי עבודות אלה נדרשות "אך ורק לאור העובדה שחלק מבעלי הזכויות בבנין ביצעו התחברויות פירטיות כאמור למערכות הבניין, התחברויות המשרתות אך ורק את הנכסים שבבעלותם". כאמור לעיל, אין בטענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו, לפיה מי מבעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם גרמו לנזקים ולליקויים ברכוש המשותף, כדי לפטור התובעים מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף.

ביחס לעבודות הכוללות תיקון והשלמה של כל החלונות, הדלתות והתריסים לקבל אחדות, ביצוע ספי חלונות אחדים, ביצוע מעקות מרפסות אחדים ופירוק סגירות של מרפסות - נטען בתצהיר כי עבודות אלה נדרשות הואיל ונעשו "על ידי מי מבעלי הזכויות בניגוד לדין ובצורה נפשעת ואשר ישביחו את ערך דירותיהם של מי מהנתבעים בלבד." כאמור לעיל, אין בטענה זו כדי לפטור התובעים מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף.

הדברים נכונים אף ביחס לפירוק מזגנים ולפירוק סוככים ושילוט. אין בליקויים ברכוש המשותף אשר נגרמו על ידי בעל דירה ומי מטעמו בבית המשותף, כדי לפטור בעלי הדירות בבית המשותף ובכללם התובעים מתשלום חלקם בהוצאות הדרושות לתיקון ליקויים ולהחזקה תקינה של הרכוש המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. כאמור לעיל, התובעים רשאים למצות זכויותיהם כנטען בעניין זה באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך נגד גורם הנזק.

77. מבלי לגרוע מן האמור, סבורני כי העבודות דלעיל נמנות עם סוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, בהיותן נוגעות לכל מעטפת הבית המשותף המהווה רכוש משותף, בהינתן מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף, שאינו שנוי במחלוקת, כנתמך אף בדרישת עיריית תל אביב יפו וחוות דעת מהנדס מטעמה למכתב הדרישה. למותר לציין, כי מטיבן ומטבען של עבודות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, יהא בהן כדי להשביח כלל הדירות בבית המשותף.

78. המורם מן האמור, התובעים לא עמדו בנטל הרובץ לפתחם להוכיח כי עבודות השיפוץ ברכוש המשותף אינן נמנות עם הוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/130/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

79. לפיכך, הנני לדחות הסעד ההצהרתי המורה העדר חבות התובעים לשאת בהוצאות הדרושות לתיקון נזקים וליקויים שגרמו מי מבעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם לרכוש המשותף, ובהוצאות שעניינן השבחת הדירות בבית המשותף, במסגרת עבודות השיפוץ.

סוף דבר

80. דין התביעה להידחות.

81. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב בהוצאות ריאליות שנדרשו לניהול ההליך בראי היותן סבירות, מידתיות והכרחיות, וכן בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, כמו גם בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, וביישמי אלה בנסיבות דנן, בהתחשב בהוצאות הנתבעים כפי שהוכחו לפניי באסמכתאות, הנני להורות חיוב התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים 2-10 ו-12 הוצאות משפט בסך של 31,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח אב תשפ"ד, 22 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו